

Nr. 282 Gesetzentwurf des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda über die Ausfuhr von kulturellen Werken. 21. Dezember 1938

R 2/12947, unfol. Schnellbrief, Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Ausfuhr von Kulturgut.

Auf Grund der Verordnung über die Ausfuhr von Kunstwerken vom 11. Dezember 1919 (RGBl. I S. 1961), deren Geltungsdauer wiederholt verlängert worden ist, bedarf die Ausfuhr eines Kunstwerks zwar der Genehmigung, sobald es in das Verzeichnis der Kunstwerke eingetragen ist. Abgesehen von dem an sich schon zu engen Begriff des „Kunstwerks“ enthält dieses Verzeichnis auch nur eine sehr beschränkte Zahl von Gegenständen und genügt daher nicht, um unerwünschte Abwanderungen zu verhindern. Soweit ein Verkauf in das Ausland stattfindet, kann zwar vielfach auch auf Grund der Devisengesetzgebung in entsprechender Weise eingewirkt werden. Aber auch diese Maßnahmen reichen nicht aus, um in allen Fällen die Lücken zu schließen. Die Übersendung von Kunstwerken in das Ausland zu Ansichtszwecken wird z. B. nicht erfaßt. Ebenso kann durch die Devisengesetzgebung nicht die Mitnahme von Kunstwerken im Umzugsgut verhindert werden, soweit diese schon vor Einführung der Devisengesetzgebung im Eigentum der Auswanderer gestanden haben.

Ich erlaube mir daher, den Entwurf eines Gesetzes über die Ausfuhr von kulturellen Werken zu übersenden. Die Frage, wer das Gesetz einzubringen hat, darf ich als minder wichtig zurückstellen. Das Gesetz würde von den unmittelbar beteiligten Reichsministern gemeinsam zu unterzeichnen sein; sein Erlaß ist jedenfalls dringlich mit Rücksicht darauf, daß die Abwanderung von kulturellen Werken, die sich in jüdischer Hand befinden, im Gange ist. Um dieser Eilbedürftigkeit willen wäre es auch verfehlt, diese Frage im Rahmen einer weitergreifenden gesetzlichen Regelung zu lösen.

Zu einer kommissarischen Besprechung lade ich für

Dienstag, den 10. Januar 1939, 11 Uhr,

in den Sitzungssaal 17 des Ministeriums (Hauptgebäude am Wilhelmplatz) ein².

Heil Hitler!
Dr. Goebbels

[Anlage]

Gesetz über die Ausfuhr von kulturellen Werken.
Vom ... 1938.

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

¹ Adressiert an den RIM, RErzM, RWiM, RFM, RJuM und StdF, nachrichtl. an die übrigen Reichsminister; auch in R 43 II/1236, Bl. 114 f.; R 2/58980, H. 1; R 5101/23565, unfol.; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 32328. – Zu einer ähnl. Initiative Görings schon 1935 s. ARH II/2, Nr. 282 P. 19.

² Die Besprechung wurde von den hauptzuständigen Ressorts RErzM und RIM, denen die Frage, wer das Gesetz einzubringen habe, keineswegs „minder wichtig“ erschien und die überhaupt den Ansatz des Entwurfs als verfehlt ansahen, boykottiert und endete ergebnislos. Stellungnahme des RIM s. Folgeband, Dok. vom 7. 1. 1939. Eine Lösung wurde schließlich im Verwaltungsweg angestrebt.

§ 1

Wer Werke der bildenden Kunst oder Werke von wissenschaftlicher, geschichtlicher oder sonstiger künstlerischer Bedeutung in das Ausland verbringen will, ist verpflichtet, dies anzumelden.

§ 2

Die Ausfuhr der in § 1 genannten Gegenstände kann verboten werden. Die Zollbehörden sind ermächtigt, in Zweifelsfällen bis zur Herbeiführung einer endgültigen Entscheidung einzelne Gegenstände vorläufig anzuhalten.

§ 3

Wer einem Verbot oder vorläufigen Maßnahmen der Zollbehörden zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zur dreifachen Höhe des Wertes des Gegenstandes, auf den sich die strafbare Handlung bezieht, oder mit einer dieser Strafen bestraft. Neben der Strafe kann auf Einziehung des Gegenstandes erkannt werden ohne Unterschied, ob dieser dem Täter gehört oder nicht. Ist die Verfolgung oder die Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann auf Einziehung selbständig erkannt werden.

§ 4

Der zuständige Reichsminister ist ermächtigt, im Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Reichsministern die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Bestimmungen zu erlassen, insbesondere die Stellen zu bestimmen, bei welchen die Anmeldung zu erfolgen hat. Diese Stellen können nähere Bestimmungen über den Kreis der anzumeldenden Gegenstände sowie über das Verfahren der Anmeldung erlassen.

§ 5

Die Verordnung über die Ausfuhr von Kunstwerken vom 11. Dezember 1919 (RGBl. I S. 1961) bleibt unberührt.

§ 6

Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft.

Zitierhinweis

Nr. 282 Gesetzentwurf des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda über die Ausfuhr von kulturellen Werken. 21. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d282>